



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 129
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000870-93.2021.4.02.5120/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

REQUERENTE: LINA DE SOUZA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora em face de acórdão da Turma Recursal do Rio de Janeiro, que negou provimento a seu recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos de imóvel adquirido pelo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), através de instrumento particular de doação com encargo.

Entendeu a Turma de origem que, por se tratar de política pública habitacional que desobriga o beneficiário de qualquer participação financeira para obtenção do bem imóvel, o qual foi integralmente custeado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na forma do art. 2º, da Lei nº 10.188/01, não haveria fundamento jurídico para o pedido de indenização a título de danos materiais e morais, decorrente de alegados vícios construtivos no imóvel doado.

Aduz a parte autora, em síntese, que o acórdão recorrido firma entendimento diametralmente oposto ao consagrados pela 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 13ª Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, bem como pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em situação fática e jurídica idêntica a dos presentes autos.

Afirma que, tanto o julgamento proferido pela 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, quanto o julgamento nos acórdãos paradigmas das Turmas Recursais de São Paulo, apreciaram os mesmos temas, quais sejam, a possibilidade de indenização por vícios construtivos nas unidades habitacionais em casos em que o imóvel foi recebido por meio de contrato de doação com encargo, em que o usuário do programa habitacional entrega a posse ou a propriedade de seu imóvel em situação precária e recebe em contrapartida a “doação” de imóvel do programa MCMV - Faixa 1.

De um lado, a 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro entendeu que não é possível o processamento de demandas indenizatórias em casos em que o imóvel foi recebido por meio de “contrato de doação com encargo”, sob o argumento de que, aplicadas as regras de direito privado, há a desoneração do doador por qualquer responsabilização sobre o imóvel entregue.



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 129
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Por sua vez, as Turmas Recursais de São Paulo entendem perfeitamente cabível o processamento dos feitos relativos a imóveis adquiridos por meio de “contrato de doação com encargo” no programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sob os seguintes fundamentos: i) a natureza social do programa de política pública habitacional, com o entendimento de mesmo em casos de “doação”, os imóveis entregues em âmbito de programas sociais devem ser aptos à sua finalidade, qual seja, promover o direito constitucional de habitação; e ii) a natureza social do programa de política pública habitacional requer a análise pela égide do Direito Administrativo, e não simplesmente do Direito Privado puro.

Contrarrazões pela CEF (anexo51), sustentando o descabimento do recurso extraordinário por "não haver questão constitucional por examinar, não se pode reconhecer existência de repercussão geral (art. 324, § 2º, do RISTF)" (sic).

Juízo prévio de admissibilidade do recurso (DESPADEC53).

Admitido o incidente de uniformização pela Presidência desta TNU (Evento 5, DESPADEC1).

Distribuídos os autos à este gabinete.

VOTO

Inicialmente, as contrarrazões da CEF não merecem ser conhecidas, porque não dizem respeito ao incidente de uniformização de jurisprudência.

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

No caso dos autos, o acórdão de origem negou provimento ao recurso da parte autora, em face de sentença de improcedência, sob o fundamento da ausência de previsão legal para indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios construtivos havidos em imóvel doado no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Vide trecho do acórdão de origem, no que importa à solução da controvérsia (com grifos acrescidos):

" (...) Em sua inicial, a parte autora narra o seguinte:



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 129
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A Autora, por intermédio do Programa “Minha Casa Minha Vida”, instituído pelo Governo Federal por meio das Leis nº 11.977/2009 e nº 12.424/2011 recebeu o imóvel em decorrência da condição de vulnerabilidade em que habitava, por meio do CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGO, DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO PMCMV – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RECURSOS FAR – OPERAÇÕES VINCULADAS AO PAC, SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/ ESTADO DE CALAMIDADE DECRETADO PELA UNIÃO, celebrado com a Requerida. Referido documento, como será pormenorizadamente exposto abaixo, não se trata de um contrato de doação, ou ao menos, não se trata de um contrato de doação puro.

É de se ressaltar que a Autora foi removida de sua residência anterior, entregando sua posse e assinando permissão demolitória, e foi inscrita em programa público de promoção habitacional com fim de efetivar o direito social a moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal. Tais afirmações podem ser confirmadas pelo termo de autorização para demolição que integra o contrato.

Sendo objeto direto de política pública federal, a Autora tinha como justa expectativa receber moradia digna e com condições de habitabilidade e segurança adequados.

Após ingressar na posse do imóvel, a Autora observou o surgimento de inúmeros problemas internos e externos de sua moradia, tais como deficiência nas instalações hidráulicas e elétricas, rachaduras e trincas nos pisos e revestimentos, umidade, falhas de impermeabilização, deterioração do reboco e pintura, infiltrações diversas, entre inúmeros outros.

A título de esclarecimento, a NBR 15575, estabelece parâmetros técnicos para vários pontos de uma edificação, como desempenho acústico, térmico, durabilidade, garantia e vida útil, e determina níveis mínimos obrigatórios para cada um dos itens acima citados. Caso não atendido, a edificação é considerada defeituosa, por não cumprir as Normas de Desempenho, desenvolvidas pela ABNT, mediante testes laboratoriais, e, por conseguinte, não alcançará a vida útil mínima estimada.

No caso da Autora, os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pela CEF, que, por sua vez, tratando-se de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR, tinha o dever, não somente de realizar medições, mas principalmente fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia), garantindo sua qualidade técnica e solidez.

Diversos vícios construtivos, ou seja, originados pela falta de técnica ou qualidade, foram identificados e quantificados por profissional capacitado, através de análise detalhada do imóvel, como se observa no Laudo Técnico Preliminar, anexo. Ressalta-se, desde já, mas que se trata de laudo prévio,



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 129
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

apresentado para corroborar o direito ora pleiteado, sendo necessária, no momento oportuno, a elaboração de prova Pericial Judicial, a ser designada por Vossa Excelência.

Verificadas as falhas construtivas e demais problemas nos imóveis, a Autora dirigiu-se até CEF, com a finalidade de solucionar os problemas apontados, não obtendo resposta conclusiva quanto ao alegado acima.

Diante do exposto, a Autora recorre a tutela do Poder Judiciário, pretendendo receber, com a propositura desta ação, justa indenização pelos danos existentes, com a condenação da Requerida ao pagamento da quantia necessária a reparação de seus imóveis, bem como à reparação pelos danos extrapatrimoniais."

No caso concreto, as partes entabularam um contrato por instrumento particular de doação com encargo, de imóvel residencial no âmbito do PMCMV - Faixa I, Recursos FAR (evento 1, doc 9), destinado às pessoas de baixa renda e disciplinado pela Lei nº 11.977/09.

Sobre o tema, a 8ª Turma assim entendeu (processo nº 5006749-18.2020.4.02.5120 - Rel. Dr. Luis Eduardo Bianchi Cerqueira), vejamos:

"Ou seja, trata-se de instrumento de política pública habitacional que desobriga o beneficiário de qualquer participação financeira para a obtenção do bem imóvel, o qual foi integralmente custeado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na forma do art. 2º, da Lei nº 10.188/01.

Tendo em vista tais particularidades, o referido contrato de doação, em observância ao interesse público, não deve ser interpretado como aqueles travados entre particulares e que são regulados pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pelo tal contrato firmado entre as partes, o FAR transferiu parcela do seu patrimônio à beneficiária de Programa do Governo Federal, impondo o encargo de fixar residência no imóvel, além de determinadas condições resolutivas, que foram prontamente aceitas pela beneficiária/donatária, aperfeiçoando-se a doação.

Tal operação não acarretou nenhuma onerosidade propriamente dita à autora/donatária, que recebeu o bem imóvel em questão, sem desembolsar qualquer quantia para tanto.

Quanto ao estado do imóvel, na inicial, a própria autora admite que não verificou qualquer vício construtivo por ocasião da entrega das chaves, mas apenas algum tempo depois de ingressar na unidade habitacional, ou seja, aquiescendo com o termo de recebimento do imóvel.



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 129
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Além disso, em tal espécie de contrato, o beneficiário/donatário declara-se ciente de que deve manter o imóvel em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, bem como a fazer, às suas expensas, eventuais obras necessárias à sua preservação.

Por sua vez, o doador desonera-se de qualquer obrigação pela recuperação de danos físicos ao imóvel, nos termos das cláusulas gerais do contrato firmado (https://www.caixa.gov.br/Downloads/habitacao-minha-casa-minha-vida/MO30594_Clausulas_Gerais_Contrato_de_Doacao_com_Encargo_PM_CMV_Faixa_1_Recursos_FAR.pdf).

Sendo assim, o pedido de indenização a título de danos materiais e morais, decorrente de alegados vícios construtivos no imóvel doado, não encontra previsão nos termos ajustados entre as partes, tampouco se afigura compatível com o ordenamento jurídico vigente."

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com a consequente manutenção da sentença. Condeno a Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força das disposições do CPC/2015, por tratar-se de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem."

Por sua vez, os acórdãos paradigmas das Turmas Recursais de São Paulo adotaram entendimento divergente, no sentido da possibilidade de reconhecimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos em programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Por todos, colaciono trecho do acórdão proferido nos autos do processo 0006840-10.2019.4.03.6315, Relator Juiz Federal Bruno Barbosa Stamm (grifos acrescidos):

"(...) Analisando a r. sentença impugnada, bem como o contrato firmado pelo Recorrente e a Caixa Econômica Federal, observa-se que o caso diz respeito a uma doação de imóvel realizada nos termos do que dispõe o artigo 6º-A, §3º, da Lei 11.977/2009.

Contudo, o fato de haver uma doação, que se caracteriza por um contrato gratuito, não tem o condão de eximir a Caixa Econômica Federal de eventual responsabilidade em reparar danos decorrentes de vícios construtivos. À tal conclusão se chega quando se constata que o Programa Minha Casa Minha Vida se reveste da natureza de verdadeiro serviço público, o qual é delegado à Caixa Econômica Federal. Como se observa do artigo 23, IX, da Constituição Federal, a União possui competência para promover programas de construção e moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Logo, pode-se concluir, que o programa estabelecido pela Lei 11.977/2009, nada mais é do que a prestação de verdadeiro serviço público, que visa a



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 129
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

promover o direito fundamental à moradia à população de baixa renda. Vale frisar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 928.902, encampou essa tese ao reconhecer a imunidade tributária recíproca aos bens e direitos que integram o FAR.

Firmado nessa premissa, pode-se deduzir, ainda, a conclusão de que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de delegatária e responsável pela execução do programa, deve entregar imóveis que sejam aptos à sua finalidade, ainda que no âmbito de um contrato gratuito, como o firmado nos autos. Significa dizer que, havendo vícios construtivos, deve responder pela sua regularização, em razão de ocorrência de falha no serviço prestado. Há verdadeira responsabilidade por omissão, decorrente de falha na prestação do serviço por ela executado por força de delegação, o que permite a sua responsabilização.

Ressalte-se, ademais, que não se trata de pedido tendente a resolver o contrato ou fundado em vício redibitório. Ao contrário, a pretensão do Autor é ser indenizado em razão da verificação de vícios de construção existentes em seu imóvel.

Na hipótese dos autos, há laudo técnico emanado por engenheiro, o qual foi impugnado pela Caixa Econômica Federal. Assim, tal como pleiteado pelo Autor em sua inicial, haveria que ter sido realizada perícia judicial, a fim de verificar se as conclusões exaradas estão adequadas. Ocorre que, em razão do entendimento exarado na r. sentença impugnada, o feito foi julgado antecipadamente, sem produção de prova pericial, porquanto se entendeu inexistir qualquer responsabilidade da CEF no presente caso, em decorrência da natureza do contrato firmado.

Por tais razões, anulo a sentença, a fim de que o feito retorne à origem para que seja realizada a prova pericial pleiteada e seja possível vislumbrar a existência de responsabilidade da Ré em razão de eventuais vícios construtivos. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto (...).

Quanto ao precedente indicado do TRF5 (processo de nº 0805816-38.2018.4.05.8401), não é caso de admissão, porque não se presta a servir como paradigma para caracterização de divergência no âmbito dos Juizados Especiais Federais.

Já quanto aos paradigmas das Turmas Recursais de São Paulo (processos de nº 0001663-23.2019.4.03.6329; nº 0005840-11.2019.4.03.6303; nº 0005387-16.2019.4.03.6303; nº 0006840-10.2019.4.03.6315, nº 0006840-10.2019.4.03.6315; nº 0005804-66.2019.4.03.6303; nº 0005406-22.2019.4.03.6303; nº 0005998-66.2019.4.03.6303 e 0006768-23.2019.4.03.6315), revela-se caracterizada a divergência em relação ao acórdão recorrido.



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 129
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Enquanto o acórdão recorrido, fundamentando-se na legislação de Direito Civil, entendeu não ser possível o reconhecimento de indenização decorrente de vícios construtivos em imóveis adquiridos em contratos de doação, referentes ao programa Minha Casa, Minha Vida e financiados com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), os paradigmas invocados no incidente, sob o fundamento de que se trata de programa habitacional decorrente de execução de política pública de moradia, nos termos da Lei 11.977/2009, ou seja, prestação de verdadeiro serviço público, entendaram de foram diametralmente oposta, no sentido de admitir a responsabilização. Vide trecho de um dos acórdãos paradigmas, que melhor sintetizam a controvérsia:¹

(...) Analisando a r. sentença impugnada, bem como o contrato firmado pelo Recorrente e a Caixa Econômica Federal, observa-se que o caso diz respeito a uma doação de imóvel realizada nos termos do que dispõe o artigo 6º-A, §3º, da Lei 11.977/2009.

Contudo, o fato de haver uma doação, que se caracteriza por um contrato gratuito, não tem o condão de eximir a Caixa Econômica Federal de eventual responsabilidade em reparar danos decorrentes de vícios construtivos. À tal conclusão se chega quando se constata que o Programa Minha Casa Minha Vida se reveste da natureza de verdadeiro serviço público, o qual é delegado à Caixa Econômica Federal. Como se observa do artigo 23, IX, da Constituição Federal, a União possui competência para promover programas de construção e moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Logo, pode-se concluir, que o programa estabelecido pela Lei 11.977/2009, nada mais é do que a prestação de verdadeiro serviço público, que visa a promover o direito fundamental à moradia à população de baixa renda. Vale frisar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 928.902, encampou essa tese ao reconhecer a imunidade tributária recíproca aos bens e direitos que integram o FAR.

Firmado nessa premissa, pode-se deduzir, ainda, a conclusão de que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de delegatária e responsável pela execução do programa, deve entregar imóveis que sejam aptos à sua finalidade, ainda que no âmbito de um contrato gratuito, como o firmado nos autos. Significa dizer que, havendo vícios construtivos, deve responder pela sua regularização, em razão de ocorrência de falha no serviço prestado. Há verdadeira responsabilidade por omissão, decorrente de falha na prestação do serviço por ela executado por força de delegação, o que permite a sua responsabilização.

Ressalte-se, ademais, que não se trata de pedido tendente a resolver o contrato ou fundado em vício redibitório. Ao contrário, a pretensão do Autor é ser indenizado em razão da verificação de vícios de construção existentes em seu imóvel.

Na hipótese dos autos, há laudo técnico emanado por engenheiro, o qual foi impugnado pela Caixa Econômica Federal. Assim, tal como pleiteado pelo Autor em sua inicial, haveria que ter sido realizada perícia judicial, a fim de



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 129

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

verificar se as conclusões exaradas estão adequadas. Ocorre que, em razão do entendimento exarado na r. sentença impugnada, o feito foi julgado antecipadamente, sem produção de prova pericial, porquanto se entendeu inexistir qualquer responsabilidade da CEF no presente caso, em decorrência da natureza do contrato firmado (...).

O incidente interposto pela parte autora é tempestivo (RITNU artigo 27 c/c o artigo 4º da Lei nº 11.419/2006); não exige preparo (RITNU artigo 48); trata de direito material, ou seja, reconhecimento de responsabilidade civil em razão de vícios construtivos no âmbito do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, faixa 1; à exceção do precedente do TRF5, traz **paradigmas válidos** para demonstrar a divergência jurisprudencial, isto é, acórdão de Turma Recursal diversa da região do acórdão de origem (RITNU artigo 14, V, alínea 'a'); juntou cópia dos acórdãos **paradigmas** com possível similitude fática (RITNU artigo 14, V, alínea 'c'); atende ao requisito do prequestionamento, pois a matéria restou expressamente debatida no acórdão (CPC artigo 1025 c/c a Q.O. 35 da E. Turma Nacional); houve o cotejo **analítico**, tendo individualizado as teses jurídicas em conflito (RITNU artigo 14, V, alínea 'c'). Por fim, a não há necessidade de revolvimento de matéria fática (TNU – Súmula 42).

De fato, o acórdão recorrido parte de premissa de que deve ser aplicado regramento do Código Civil, para fins de apuração da responsabilidade civil pelos vícios construtivos havidos em imóvel disponibilizado no âmbito do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, concluindo pela impossibilidade de condenação em indenização em favor de beneficiários do programa que receberam o imóvel em doação.

Por sua vez, segundo os paradigmas, tratando-se de prestação de serviço público atinente à execução de política pública habitacional, em casos tais, deve ser apurada a responsabilidade nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal (*as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa*).

Para dirimir a divergência, penso ser caso deste Colegiado afetar o tema ao julgamento sob a sistemática dos representativos de controvérsia (art. 16, Regimento Interno da TNU), resolvendo dissenso que persiste em relação a tema tão relevante (sobre direito fundamental à moradia), com potencialidade de haver multiplicidade de demandas sobre idêntica matéria.

A propósito da multiplicidade de recursos sobre a matéria no âmbito da Justiça Federal, a Corregedoria da Justiça Federal editou a Recomendação n. 16, para padronização em ações judiciais em que se discutem vícios construtivos em imóveis do programa “Minha Casa Minha Vida Faixa I”², justamente em razão do incremento do quantitativo de ações judiciais envolvendo vícios construtivos em imóveis do programa “Minha Casa Minha Vida”, que teria crescido exponencialmente nos últimos anos³.



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 129
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Por todo o exposto, considerando a relevância da matéria e seu potencial de alcançar diversos casos semelhantes, reputo adequada a afetação da controvérsia para julgamento sob a sistema de recursos repetitivos, indicando o seguinte tema a ser definido pelo Colegiado: *"saber se é possível a responsabilidade civil da CEF por danos morais e materiais em caso de vícios construtivos em imóveis, mesmo no âmbito de programas habitacionais em que não haja atribuição de encargos aos beneficiários"*.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do pedido de uniformização e **AFETÁ-LO** como representativo de controvérsia, para dirimir a questão jurídica acima proposta, determinando à Secretaria da TNU que promova as diligências dispostas no art. 16 e §§ do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249427v14** e do código CRC **2b5d291d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

Data e Hora: 15/12/2023, às 18:20:59

-
1. Por todos, vide Processo Nr: 0006840-10.2019.4.03.6315. JUIZ(A) FEDERAL: BRUNO BARBOSA STAMM
 2. file:///C:/Users/JFPE/Downloads/copy_of_SEI_CJF0457745Recomendacao.pdf
 3. Conforme o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, Erivaldo Ribeiro dos Santos, ao comentar sobre a razão da Recomendação n. 16, segundo dados da Caixa Econômica Federal, em 2012, foram contabilizadas 13 ações judiciais que reclamavam de vícios construtivos, enquanto em 2022, foram 122.190. Conforme notícia obtida no site do CJF, publicada em 16/05/23: <https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2023/maio/corregedoria-geral-da-justica-federal-emite-recomendacao-para-aco-es-judiciais-que-discutem-vicios-construtivos-em-imoveis-do-programa-201cminha-casa-minha-vida201d>.

5000870-93.2021.4.02.5120

900000249427.V14 PRP.TNU© PRP.TNU



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 129
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000870-93.2021.4.02.5120/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

REQUERENTE: LINA DE SOUZA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, FAIXA 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CEF E CONSTRUTORA. ACÓRDÃO PARADIGMA. POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, §6º, CRFB. DEVER DE INDENIZAR. ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. CONTRATO NÃO PREVÊ ENCARGOS EM DESFAVOR DOS BENEFICIÁRIOS. CARACTERIZADA A DIVERGÊNCIA SOBRE DIREITO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS SOBRE IDÊNTICA MATÉRIA. POTENCIALIDADE DE RECURSOS SOBRE A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO. AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PARA JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. ART. 16 RITNU. AFETAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA SEGUINTE CONTROVÉRSIA: "*SABER SE É POSSÍVEL A RESPONSABILIDADE CIVIL DA CEF POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM CASO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEIS, MESMO NO ÂMBITO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS EM QUE NÃO HAJA ATRIBUIÇÃO DE ENCARGOS AOS BENEFICIÁRIOS*".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do pedido de uniformização e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se é possível a responsabilidade civil da CEF por danos morais e materiais em caso de vícios construtivos em imóveis, mesmo no âmbito de programas habitacionais em que não haja atribuição de encargos aos beneficiários".

Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 129
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249428v8** e do código CRC **2608ebac**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

Data e Hora: 15/12/2023, às 18:20:59

5000870-93.2021.4.02.5120

900000249428.V8 PRP.TNU© PRP.TNU